

效。同时，该观点既然认为提前放弃有效，对于嗣后反悔的情形，亦应根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉继承编的解释（一）》（以下简称《继承编司法解释一》）第三十六条的规定②由法院严格审查具体理由，决定能否撤销。在认定时，强调放弃继承自由的保护和诚实信用原则的严守，利益

①《中华人民共和国民法典》第一千一百二十四条第一款规定，继承开始后，继承人放弃继承的，应当在遗产处理前，以书面形式作出放弃继承的表示；没有表示的，视为接受继承。

②《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉继承编的解释（一）》第三十六条规定，遗产处理前或者在诉讼进行中，继承人对放弃继承反悔的，由人民法院根据其提出的具体理由，决定是否承认。遗产处理后，继承人对放弃继承反悔的，不予承认。

衡量上偏向保护其他继承人对放弃后的期待利益及继承后财产关系的稳定。

第二种观点，也是笔者所赞同的观点并未否认放弃继承权的自由，而是认为继承开始前放弃的仅仅是继承期待权或是继承期待，在放弃人的继承期待利益和被继承人处分财产自由之间偏向于保护被继承人的处分自由。因此，对放弃人的提前放弃，其他继承人所享有的信赖已经遥远到不需要通过诚实信用原则加以保护，故无须通过司法程序对反悔的理由作出严格审查和限制。因提前放弃人尚未真正放弃继承权，其于继承开始后的沉默或是“反悔”只是默示或明示接受继承。

二、对提前放弃继承性质的认定

根据《民法典》第一千一百二十一条、《继承编司法解释一》第三十五条^①规定，继承从被继承人死亡时开始，继承开始后至遗产分割前，放弃的对象是继承权，遗产分割后表示放弃的对象是所有权，但对于能否在继承开始前提前放弃继承以及放弃的对象未进一步作出规定。

首先，就放弃对象的性质而言，《民法典》第一千一百二十一条已经明确了继承人开始享有继承权的时间是被继承人死亡时，学理上认为在这个时间点上继承期待权才转为继承既得权。

笔者认为，在继承开始前，潜在继承人享有的仅是依法或依遗嘱继承遗产的资格和期待，而且是一种确定性较低的期待。被继承人随时有订立遗嘱、遗赠以及处分财产、负担债务等的可能性、潜在的继承人也有丧失继承的可能性，因此这种期待尚不能达到现实的、受法律保护的期待权的程度。故，此时潜在继承人提前放弃的只是“继承期待”，即取得继承权之希望，而非一个确定的、将来一定发生的、可以放弃的权利。因此，该放弃无须纳入法律评价，也不可能是第一种观点中成立但未生效的民事法律行为。

^①《中华人民共和国民法典》第一千一百二十一条第一款规定，继承从被继承人死亡时开始。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉继承编的解释（一）》第三十五条规定，继承人放弃继承的意思表示，应当在继承开始后、遗产分割前作出。遗产分割后表示放弃的不再是继承权，而是所有权。

其次，认可提前放弃与严格限制反悔理由存在逻辑悖论。结合《继承编司法解释一》第三十七条“放弃继承的效力，追溯到继承开始的时间”的规定进行解释，即便认可提前放弃的效力，也只能于继承开始后发生法律效力。

在此假设下，提前放弃继承与订立遗嘱非常类似，两者都是对自己财产利益的欲作处分，均于继承开始后生效。但对于反悔的处理，两者却完全不同。对待遗嘱，被继承人可以通过处分财产、重新订立遗嘱等方式变更、撤销；而对待放弃继承期待，却要经过司法程序，并对反悔的理由进行严格审查，不得轻易反悔，这种不同显然难以让人信服。

综上，潜在继承人在继承开始前放弃的仅是继承期待，无须纳入法律评价，也就不存在“反悔”的问题。

三、公序良俗和家庭伦理考量

法院在审理此类案件时除进行法律审查外也应适当考虑家庭伦理等因素。如若允许提前处分继承期待可能有损该潜在继承人及被继承人的利益，甚至违背公序良俗和家庭伦理。

首先，在被继承人死亡前，就将潜在继承人的继承期待视为一种权利，可能影响被继承人与潜在继承人之间的关系。被继承人处分财产负担债务、订立遗嘱遗赠时，均可能与潜在继承人的预期不符，不但影响双方亲情及家庭关系，甚至影响潜在继承人在赡养照护等方面的态度和行为，从而使被继承人在处分财产时受到无形压力，不利于被继承人自由处分财产和家庭关系的稳定。

其次，即便将来继承发生时，潜在继承人确实享有继承权，在继承发生之前，其可以继承的具体数额和被继承人的债权债务范围也未确定，难言其能够就是否放弃或转让作出了理性的判断。一旦允许潜在继承人作出不够理性慎重的承诺，其嗣后的反悔概率将会提高，继承人之间容易引发争议及不和睦。同时，潜在继承人有作出轻率决定的风险，却又对该决定的撤销科以严格的程序要求和实体审查，不利于保护潜在继承人的合法权益。

最后，其他法定继承人存在利益驱动引导潜在继承人作出轻率的放弃决定。继承期待的不确定性可能被其他法定继承人加以利用，故意诱导潜在继承人提

前作出轻率的决定，使其放弃一个比想象中更为有利的继承，导致其放弃意思表示不真实甚至不自由。故，若允许提前处分继承期待可能引发道德风险，违背公序良俗和家庭伦理。

本案中，虽然原告作出放弃表示的时间与曹某甲死亡的时间相距不长，但根据双方的庭审陈述，原告作出该表示时，曹某甲正在医院治疗，有手术成功及发生大额医疗费用的可能。故，即便此时允许原告放弃，原告对其放弃的内容仅为一种抽象的理解，其代价在未来的继承中是不确定的，待继承开始后极易出现反悔。为促进潜在继承人理解尊重被继承人自由处分财产和自由订立遗嘱，也为潜在继承人能对放弃继承作出理性慎重的决定，司法实践不宜承认继承开始前对继承期待的处分。

当然，有时法院认为需要在特殊个案中进行利益平衡。对此，笔者认为，如果提前放弃系在赠与、赡养等协议中作出，涉及继承权之外其他权利义务的安排，法院完全可以根据公平原则和公序良俗原则保护相对人的合法权益，而非在个案中承认提前放弃的效力，致使法律适用不统一、裁判乱象丛生。

四、《民法典》施行后放弃继承权的行使方式

考虑到放弃继承关系到继承人的重大利益，有必要以要式法律行为作出，《民法典》第一千一百二十四条第一款在原《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国继承法〉若干问题的意见》（已失效）第四十七条、第四十八条^①的基础上，增加规定放弃的意思表示必须以书面方式作出。

首先，从立法目的角度，《民法典》要求书面形式放弃以示慎重。一方面通过书面形式的要求来充分保证放弃的真实意思，维护财产处分的自由；另一方面也避免轻率放弃反悔，影响继承人之间财产关系的稳定。

相比之下，《民法典》对遗嘱的订立形式设立了更为严格的形式要件，以确

^①原《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国继承法〉若干问题的意见》第四十七条规定，继承人放弃继承应当以书面形式向其他继承人表示。用口头方式表示放弃继承，本人承认，或有其它充分证据证明的，也应当认定其有效。第四十八条规定，在诉讼中，继承人向人民法院以口头方式表示放弃继承的，要制作笔录，由放弃继承的人签名。

保立遗嘱人慎重考虑并作出真实的意思表示。举重以明轻，放弃继承权的行使方式如符合遗嘱的形式要件，已能够确保放弃意思表示的真实和慎重。以本案的录音录像形式为例，该形式能够通过画面和声音直接辨别放弃人、见证人的身份，提高放弃继承行使方式形式要件的证明力和证明效率。因此，在放弃继承权的行使方式符合《民法典》对录音录像遗嘱的法定形式要求时，仅以不符合放弃的书面形式要件为由全面否认放弃的效力，显然与《民法典》第一千一百二十四条立法目的、放弃人的真实意愿相违背，亦侵害了其他继承人的合法权益。

参照《民法典》对录音录像遗嘱的形式要求，以录音录像形式放弃继承权，需在录音录像中直观记录放弃继承权的全过程，放弃人和见证人必须出镜，并明确说出录制时间。

本案中，原告虽以录音录像的方式表示放弃继承，但被告及其配偶作为受益的利害关系人显然并不符合《民法典》第一千一百三十七条、第一千一百四十条对见证人的要求。故，即便原告系在继承开始后作出的放弃表示，其形式要件也不符合《民法典》第一千一百二十四条所要求的要式程度。

编写人：上海市宝山区人民法院 沈璐

婚前登记在一方名下的房屋，登记方去世后 遗产析出前，另一方继续还贷行为的认定

—— 陈某某等诉张某某法定继承案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市朝阳区人民法院(2022)京0105民初17501号民事判决书

2. 案由：法定继承纠纷

3. 当事人

原告：陈某某、洪某1、洪某2

被告：张某某

【基本案情】

陈某某、洪某1系夫妻关系，洪某3系二人之子。洪某2系洪某3与前妻之子。洪某3与张某某于2020年7月2日再婚。婚后未生育子女。洪某3于